Datum:	**Lernfeld 7** Waren annehmen, lagern und pflegen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 3 – Mängel und Rügefrist · Lösungen**	

Modul 3: Mängelarten und Rügepflicht beim Handelskauf

2 Doppelstunden (DS 5–6) · 8 Punkte im Punktekonto · Lehrbuch S. 59–61 · Arbeitsheft S. 48–53

Das kann ich danach

- ☐ offene, versteckte und arglistig verschwiegene Mängel unterscheiden.
- ☐ Mängel in der Art, in der Menge und in der Güte (Beschaffenheit) an Beispielen erkennen.
- ☐ erklären, was „unverzüglich“ bedeutet.
- ☐ die Rügefristen beim zweiseitigen Handelskauf nennen und an Fällen prüfen.
- ☐ richtig auf unbestellte Ware reagieren.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen oder aus LF 6, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Was prüfst du bei der inneren Warenprüfung? *(Modul 2)*

Art, Menge und Güte der Ware

1.2 Welche Unterlagen brauchst du, um die Lieferung zu prüfen? *(Modul 2)*

Bestellkopie und Lieferschein

1.3 Was ist ein zweiseitiger Handelskauf? *(LF 6)*

Käufer und Verkäufer sind beide Kaufleute (z. B. Großhändler verkauft an Einzelhändler).

1.4 Welche Fragetechnik eignet sich für die Bedarfsermittlung? Nenne ein Beispiel. *(Pool · LF 2)*

offene Frage (W-Frage), z. B. „Wofür möchten Sie … verwenden?“

1.5 Wie lange beträgt die gesetzliche Gewährleistung beim Kauf neuer Ware durch einen Verbraucher? *(Pool · LF 10)*

2 Jahre ab Übergabe

Zum Nachlesen: Mangelhafte Lieferung, Mängelrüge (Lehrbuch S. 59–61)

Wortspeicher
die mangelhafte Lieferung (Schlechtleistung) · der Sachmangel · offen · versteckt · arglistig verschweigen · die Falschlieferung · die Mindermenge · die Beschaffenheit (Güte) · die Mängelrüge · rügen · unverzüglich · ohne schuldhaftes Zögern · die Rügefrist · der zweiseitige Handelskauf

Eine **mangelhafte Lieferung** liegt vor, wenn der Verkäufer Ware mit Mängeln übergibt. Das ist eine Pflichtverletzung des Lieferers.

1. Mängel nach der Erkennbarkeit

Mangel	Bedeutung	Beispiel
offen	bei gewissenhafter Prüfung sofort erkennbar	Spiegel hat einen Sprung; Brot ist schimmlig
versteckt	trotz Prüfung zunächst nicht erkennbar, zeigt sich erst später (Gebrauch, Verarbeitung)	Regenjacke ist nicht wasserdicht; Konserven innen verdorben
arglistig verschwiegen	versteckter Mangel, den der Verkäufer kennt und absichtlich verschweigt	Unfallschaden beim Auto wird verschwiegen

2. Mängel nach der Art (so fragt die IHK)

Mangel in …	Beispiel
der Art (Falschlieferung)	Karottensaft statt Energydrink; rote statt blaue Shirts
der Menge (Mindermenge)	48 statt 60 Stück geliefert
der Güte / Beschaffenheit	Webfehler im Pullover; Staubsauger hat 800 statt vereinbarter 900 Watt; E-Bike-Steuerung defekt
Montage / Anleitung	unsachgemäß montiert oder fehlerhafte Montageanleitung

Das Lehrbuch unterscheidet außerdem **subjektive** Anforderungen (was im Vertrag vereinbart ist) und **objektive** Anforderungen (was man allgemein erwarten darf, auch nach der Werbung). Fehlt eines davon, liegt ein **Sachmangel** vor.

3. Rügefristen beim zweiseitigen Handelskauf (§ 377 HGB)

	offener Mangel	versteckter Mangel	arglistig verschwiegen
Prüfung	unverzüglich nach der Lieferung	–	–
Rüge	**unverzüglich** nach der Entdeckung (bei der Prüfung)	**unverzüglich nach Entdeckung**, spätestens innerhalb von **2 Jahren**	innerhalb von **3 Jahren**

Merke: Unverzüglich = ohne schuldhaftes Zögern. Keine feste Zahl von Tagen! Wer zu spät rügt, **verliert alle Rechte** aus der mangelhaften Lieferung gegenüber dem Lieferer.

4. Nicht bestellte Ware

Schickt ein Lieferer Ware, die niemand bestellt hat, kommt dadurch **kein Kaufvertrag** zustande. Richtig: dem Lieferer mitteilen, dass die Ware nicht benötigt wird, und sie **zur Abholung bereitstellen** (sorgfältig aufbewahren, aber nicht bezahlen und nicht zurückschicken müssen).

Alltagssprache und Prüfungssprache

So sage ich es im Lager (Alltagssprache)	So schreibe ich es in der Prüfung (Prüfungssprache)
„Die Hälfte der Tassen ist kaputt, das melden wir sofort.“	Der offene Mangel wird unverzüglich beim Lieferer gerügt.
„Das hat man beim Auspacken nicht sehen können.“	Es handelt sich um einen versteckten Mangel.
„Die haben uns die falsche Ware geschickt.“	Es liegt ein Mangel in der Art vor (Falschlieferung).
„Wenn wir zu lange warten, haben wir Pech.“	Wird die Rügefrist versäumt, verliert der Käufer seine Rechte aus der mangelhaften Lieferung.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Die Rucksäcke mit dem Reißverschluss

Die Nordstadt-Kauf GmbH hat am 2. Oktober 80 Rucksäcke beim Großhändler Outdoor-Partner KG gekauft. Am 30. Oktober melden Kunden: Der Reißverschluss reißt nach ein paar Tagen aus. Azubi Mia prüft noch am selben Tag mehrere Rucksäcke im Lager – derselbe Fehler. Muss sie noch rügen? So denkt sie:

Schritt	Was ich mache	Warum?
1 Kaufart	Händler kauft bei Händler → **zweiseitiger Handelskauf**.	Dann gilt § 377 HGB: Prüf- und Rügepflicht.
2 Mangelart	Beim Auspacken war der Fehler nicht zu sehen. Er zeigt sich erst beim Gebrauch.	→ **versteckter Mangel**.
3 Frist	Versteckt heißt: unverzüglich **nach Entdeckung** rügen, spätestens innerhalb von 2 Jahren.	Die 4 Wochen seit der Lieferung spielen keine Rolle.
4 Entscheidung	Mia rügt **heute** schriftlich beim Lieferer.	Dann ist die Frist eingehalten, die Rechte bleiben.

Merke: Denkreihe: **Wer kauft bei wem? → Welcher Mangel? → Welche Frist? → Was jetzt tun?**

Aufgabe 3 ★ Geführt: Fälle prüfen mit dem Wortgeländer

Prüfe jeden Fall mit der Denkreihe. Ergänze die Lücken.

Fall	Situation	Mangel und Frist
Fall A	Beim Auspacken sind 6 von 40 Gläsern zerbrochen.	offener Mangel → unverzüglich rügen
Fall B	Ein Kunde bringt nach 3 Monaten eine Saftpresse zurück: Der Motor überhitzt.	versteckter Mangel → unverzüglich nach Entdeckung, spätestens 2 Jahre
Fall C	Statt 100 Paar Socken Größe 39–42 kommen 100 Paar Größe 35–38.	Mangel in der Art (Falschlieferung)
Fall D	Die Lieferung wird erst nach 3 Wochen ausgepackt. Mehrere Teller haben Risse.	Prüfung nicht unverzüglich → Rechte vermutlich verloren

3.1 Fall D: Begründe in einem Satz, warum die Rechte vermutlich verloren sind.

Beim Handelskauf muss die Ware unverzüglich geprüft werden; ein offener Mangel, der bei rechtzeitiger Prüfung erkennbar war, gilt nach 3 Wochen als genehmigt.

Aufgabe 4 ★ Frei: Rügefristen wie in der Prüfung – neu und alt gemischt (8 Punkte)

Die ersten beiden Aufgaben kommen fast wörtlich in der Prüfung vor.

Wortgeländer Stufe 1 – ganze Sätze zum Übernehmen

- „Es handelt sich um einen … Mangel, weil …“
- „Beim zweiseitigen Handelskauf muss ein versteckter Mangel unverzüglich nach der Entdeckung, spätestens innerhalb von 2 Jahren gerügt werden.“
- „Die Rügefrist ist eingehalten / nicht eingehalten, weil …“

4.1 ★ Sie stellen 4 Wochen nach Lieferung einen versteckten Mangel bei einigen Hemden fest und rügen ihn unverzüglich beim Lieferer. Haben Sie die gesetzliche Rügefrist eingehalten?

1 Nein, versteckte Mängel müssen innerhalb von 2 Wochen gerügt werden.
2 Nein, alle Mängel müssen sofort bei Lieferung gerügt werden.
3 Ja, versteckte Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb von 2 Jahren gerügt werden.
4 Ja, Mängel können beim Handelskauf jederzeit gerügt werden.
5 Nein, die Rügefrist beträgt beim Handelskauf 6 Monate ab Lieferung.

Kennziffer: **3**

4.2 ★ Gemäß HGB ist gelieferte Ware unverzüglich zu prüfen. Was bedeutet „unverzüglich“?

1 Spätestens bei der Auszeichnung
2 Ohne schuldhaftes Zögern
3 Innerhalb von 2 Wochen
4 Innerhalb von 2 Tagen
5 Innerhalb einer Woche nach Rechnungseingang

Kennziffer: **2**

4.3 ★ Ordne zu: Welche Mängelart liegt vor? Trage die Kennziffer ein.

Begriffe: **1** Mangel in der Art **2** Mangel in der Menge **3** Mangel in der Güte, offen **4** Mangel in der Güte, versteckt

Fall	Kennziffer
Ein Herrenpullover hat einen Webfehler.	**3**
Statt 50 kommen 45 Flaschen.	**2**
Statt Karottensaft kommt Orangensaft.	**1**
Konserven sind innen verdorben (beim Öffnen bemerkt).	**4**

4.4 ★ Ein Großhändler schickt Ihnen 200 Vasen als Sonderangebot. Sie haben nichts bestellt und brauchen die Vasen nicht. Wie verhalten Sie sich richtig?

1 Annehmen, wegen langer Geschäftsbeziehung
2 Behalten, aber nicht bezahlen
3 Dem Lieferer mitteilen, dass Sie die Vasen nicht benötigen, und sie zur Abholung bereitstellen
4 Eine Vertragsstrafe androhen
5 Die Vasen sofort auf eigene Kosten zurückschicken

Kennziffer: **3**

4.5 ○ **Alt (Modul 2):** Die Mängel wurden bei der inneren Prüfung gefunden. Welche zwei Belege vergleichst du dabei?

Bestellkopie und Lieferschein

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Mit § 377 HGB begründen

Für Profis

5.1 Zitiere sinngemäß § 377 Abs. 1 und 2 HGB: Was muss der Käufer tun, und was passiert, wenn er es unterlässt?

5.2 Vergleiche: Warum verlangt das Gesetz von Kaufleuten eine unverzügliche Rüge, von Verbrauchern aber nicht?

5.3 Beurteile: Die Nordstadt-Kauf GmbH lagert eine Lieferung Weihnachtsdeko ungeprüft ein, weil das Lager voll ist. Im November zeigt sich: Ein Drittel der Lichterketten ist defekt (sofort sichtbar, wenn man sie einsteckt). Welche Rechte hat sie noch?

5.1 Abs. 1: Ist der Kauf für beide ein Handelsgeschäft, muss der Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung untersuchen und einen Mangel unverzüglich anzeigen. Abs. 2: Unterlässt er die Anzeige, gilt die Ware als genehmigt – außer der Mangel war bei der Untersuchung nicht erkennbar (dann Abs. 3: unverzüglich nach Entdeckung).

5.2 Kaufleute kennen sich aus und haben Prüfroutinen; der Handel soll schnell Rechtssicherheit haben (Lieferer kann sich beim Hersteller absichern, Beweise sichern). Verbraucher werden besonders geschützt (2 Jahre, Beweislastumkehr 1 Jahr).

5.3 Vermutlich keine: Der Mangel wäre bei unverzüglicher Prüfung (Stichprobe einstecken) erkennbar gewesen. Wer nicht unverzüglich prüft und rügt, dessen Ware gilt als genehmigt (§ 377 Abs. 2 HGB).

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 3)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen und die Punkte ins Punktekonto eintragen. Den **Prüfungs-Check** zu diesem Modul bekommst du im Unterricht.